

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-130	처분요구일자	2021.11.04.
처 분 종 류	개선, 권고		
관 계 부 서	○○○○부(●●●●팀), ◇◇◇◇부(◆◆◆◆팀)		
제 목	계약이행보증금 징구 미흡		

지적내용

○○○○부(●●●●팀)는 인천공항에너지(주)의 계약에 관한 사항 전반을 담당하고 있으며 계약사무처리규정(규정 제29호) 제2조에 따라서 별도 규정되지 않은 사항에 대해서는 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법)』을 준용하도록 하고 있다.

국가계약법에 따르면 계약 담당부서는 계약의 성실한 이행을 담보하기 위하여 국가계약법 제12조¹⁾ 및 동법 시행령 제50조²⁾에 따라 계약보증금을 계약금액의 100분의 10 이상으로 납부하게 하여야 하고 단가계약의 경우 매회별 이행예정량 중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 100분의 10 이상으로 납부하게 하여야 한다. 또한, 계약변경으로 계약금액의 증감이 있는 경우 동법 시행규칙 제62조³⁾에 따라서 변경된 계약금액을 기준으로 적정하게 계약보증금을 추가 또는 반환하게 하여야 한다.

그런데, 감사대상 기간 동안 인천공항에너지(주)의 계약이행보증금 확보 현황을 확인한 결과 법령에 맞지 않게 징구한 사례가 다수 확인되었다.

- 1) 제12조(계약보증금) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 국가와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.
- 2) 제50조(계약보증금) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 법 제12조에 따른 계약보증금을 계약금액의 100분의 10 이상으로 납부하게 해야 한다. ②단가계약에 의하는 경우로서 여러 차례로 분할하여 계약을 이행하게 하는 때에는 제1항의 규정에 불구하고 매회별 이행예정량중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 100분의 10이상을 계약보증금으로 납부하게 하여야 한다.
- 3) 제62조(계약금액변경시의 보증금의 조정 및 추가납부등) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 영 제64조 내지 제66조의 규정에 의하여 계약금액이 조정된 때에는 이에 상응하는 금액의 보증금을 추가로 납부하게 하거나 계약상대자의 요청에 의하여 이를 반환하여야 한다.

암모니아 및 화공약품 조달의 경우 품목별 단가를 기준으로 대가를 지급하고 매월 수차례 분할 납품을 받는 단가계약이므로 계약 담당부서는 회차별 이행예정량 중 최대량을 기준으로 계약보증금을 징구하여야 한다.

그런데, 물품구매(제조)계약일반조건 제7조 3항4)에 따르면 계약보증금 부과 방법을 국가계약법과는 달리 임의규정으로 명시하고 실제로는 전체 계약금액을 기준으로 계약보증금을 부과하였으며 ◇◇◇◇부(◆◆◆◆팀)는 구매계획을 수립하면서 약품 종류와 품질조건, 연간 소요예정량 만을 작성하고 회차별 소요예정량은 별도로 산출하여 관리하고 있지 않았다.

암모니아 및 화공약품은 발전·열원설비의 운영에 필수적인 품목으로 실시간 재고관리 및 사용량 예측이 필요하며 계약보증금을 과다·과소하게 징구하는 경우 발주자 또는 계약상대방의 부담이 가중될 우려가 있으므로 관련법령에 맞게 적정하게 산출하여 관리할 필요가 있다.

또한, 계약금액의 증감이 있는 계약변경을 시행하면서 이에 상응하는 계약보증금을 추가 징구 또는 반환하지 않은 사례도 확인 되었다.

【표1】 계약이행보증금 징구 미흡사례

연번	사업명	계약금액(천원)			계약보증금 징구
		당초	변경	증감	
1	2021년 □□□□ □□ 단가계약	20,912	-	-	전체계약금액의 10%
2	2020년 □□□□ □□ 단가계약	19,819	-	-	전체계약금액의 10%
3	■■■■ ■■■■■ 구매(단가)	840,000	-	-	전체계약금액의 10%
4	■■■■ ■■■■■ 구매	960,000	-	-	전체계약금액의 10%
5	△△△△△ △△△△ △△공사	51,930	57,040	5,110	추가 징구 미시행
6	20년 ▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲공사	347,000	235,000	-112,000	보증금 반환 미시행

4) 제7조(계약보증금) ③단가계약에 의하는 경우로서 여러 차례로 분할하여 계약을 이행하게 하는 때에는 매 회별 이행예정량중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 100분의 10이상을 계약보증금으로 납부하게 할 수 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○○부(●●●●팀)는 향후 모든 계약 건에 대하여 국가계약법령에 맞게 계약이행증권을 적절하게 징구하여 관리하도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

인천공항에너지(주) 사장은,

① 단가계약이나 계약변경 건에 대하여 국가계약법령에 맞게 적정하게 계약 이행보증금을 징구하여 관리하시기 바랍니다. (개선)

② 단가계약 품목에 대하여 회차별 이행예정량을 적정하게 산출하여 재고 관리하시기 바랍니다. (권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략